

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić, u krivičnom predmetu okrivljenog M. K., zbog dva krivična djela - nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.4/24 od 29.02.2024.godine, nakon održanog glavnog, javnog pretresa u prisustvu zastupnika optužbe, savjetnika u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru S. B.i branioca okrivljenog po službenoj dužnosti J. I., advokata iz B., a u odsustvu okrivljenog, dana 09.04.2024.godine donio je i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni,

M. K., JMB ..., od oca A. i majke F., rođene H., rođen 22.03.1977.godine, u R., državljanin C. G., osuđivan presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 283/95 od 21.01.2008. godine zbog krivičnog djela zašla krađa iz čl. 145 st.2 na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 179/96 od 24.02.1997. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 145 st.2 na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 72/97 od 05.11.1997. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 145 st.1 Krivičnog zakonika, presudom Opštinskog suda u Beloj Crkvi K.br. 45/98 od 24.03.2000. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 166 st.1 na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, uslovno na 4 godine, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 208/04 od 21.10.2004. godine zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 152 st.2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 238/07 od 18.10.2007. godine zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 284 st.1 KZ kojom je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 800,00 eura, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 182/07 od 03.12.2007. godine zbog krivičnog djela krijumčarenje iz čl. 265 st.2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca i novčanom kaznom u iznosu od 200,00 eura, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 17/11 od 31.01.2011. godine zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl. 168 st.1 KZ kojom mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 600,00 eura, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 246/10 od 25.02.2011. godine zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 152 st.3 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, presudom Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 25/11 od 28.12.2011. godine zbog krivičnog djela omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 301 st.2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 179/11 od 25.05.2012. godine zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnih materija iz čl. 327 st.1 i čl. 403 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 69/12 od 19.12.2012. godine zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 55/13 od 31.01.2014. godine zbog krivičnog djela utaja poreza u produženom trajanju iz čl. 264 st.1 u vezi čl. 49 i čl. 23 st.2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca i novčanom kaznom u iznosu od 300,00 eura, presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br. 49/14 od 26.12.2014. godine zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.2 u vezi st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.124/21 od 14.12.2021.godine zbog dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore sudskom opomenom i presudom Osnovnog suda u Baru K.br.278/21 od 31.05.2022.godine zbog dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore sudskom opomenom.

Krivje

Što je,

U vremenu od 05.juna 2022.godine do 05.februara 2024.godine, u B., svjestan svojih djela čija je izvršenja htio i znao da su njegova djela zabranjena, nije davao izdržavanje za svoju maloljetnu djecu-oštećene K. A. i B. koje je po zakonu dužan da izdržava, a koja dužnost je utvrđena na osnovu izvršne sudske odluke - pravosnažne presude Osnovnog suda u Rožajama P br. 554/19 od 01.11.2019.godine u novčanom iznosu od 81,52 eura, tako što je novčani iznos trebao da plaća mjesečno do 05.u mjesecu za tekući mjesec, na ruke A. K., zakonskoj zastupnici oštećenih, a po pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Baru P.br.98/23 od 11.10.2023.godine, uplate iznosa za izdržavanje od 81,52 eura, da vrši na žiro račun S. K. A.,

-čime je izvršio dva krivična djela – nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenom na osnovu čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32, 39, 42, 45, 46 i 48 Krivičnog Zakonika Crne Gore (KZCG) i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) utvrđuje

- Za krivično djelo nedavanje izdržavanje iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika, izvršeno prema maloljetnoj K. A. novčanu kaznu u iznosu od 200 eura (dvije stotine eura)

-Za krivično djelo nedavanje izdržavanje iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika, izvršeno prema maloljetnom K. B. novčanu kaznu u iznosu od 200 eura (dvije stotine eura)

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih propisa,

OSUĐUJE

Na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 400,00 eura (četiri stotine eura), koju kaznu je dužan da plati u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Ukoliko se novčana kazna ne bude mogla naplatiti ni prinudnim putem ista će se izvršiti tako što će se za svakih započetih 25,00 eura novčane kazne odrediti jedan dan zatvora.

Okrivljeni je dužan da na ime dospjelih obaveza na ime izdržavanja malodobnih A. K. i B. K., zakonskoj zastupnici A. S. K. isplati iznos od 1.706,25 € koje je dužan da isplati u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na koje je obavezan pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Rožajama P.br.554/19 od 01.11.2019.godine i da ubuduće uredno daje izdržavanje.

Okrivljeni je dužan da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 82,50 eura, kao i sudski paušal u iznosu od 50,00 €, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti, pod prijetnjom izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br.4/24 od 29.02.2024.godine, stavljeno je na teret okrivljenom izvršenje krivičnih djela bliže opisanih u izreci presude.

Glavni pretres je održan u u odsustvu okrivljenog na osnovu rješenja ovog suda KV br. 57/24 od 15.03.2024.godine.

Okrivljeni nije saslušan ni u prethodnom postupku, ni na glavnom pretresu.

U dokaznom postupku sud je saslušao zakonsku zastupnicu mldb. oštećenih, majku A. S. – K., pročitana je pravosnažna presuda Osnovnog suda u Rožajama P. br.554/19 od 01.11.2019.godine, pravosnažna presuda Osnovnog suda u Baru P br. 98/23 od 11.10.2023.godine, službena zabilješka Uprave policije OB Bar 84/3 broj 239/23-7/1407 od 07.11.2023.godine, službena zabilješka Uprave policije OB Bar od 07.02.2024.godine, nalaz i mišljenje sudskog vještaka ekonomsko - finansijske struke Z. S. od 22.02.2024.godine, izvod iz matičnog registra rođenih koji se vodi za Opštinu Rožaje, pod tekući br. 16279,

na ime K. M. od 27.02.2024.godine i izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde izdat na ime okrivljenog KE 98/24 od 18.03.2024.godine, pribavljen putem PRIS-a.

Zakonska zastupnica mladb. oštećenih, majka A. S.-K. je u svom iskazu navela da je bila u braku sa K. M. i u tom braku su rođena kćerka A. rođena 30.11.2016.godine i sin B. rođen 27.03.2018.godine. Zbog nesuglasica u braku njihov brak je razveden presudom Osnovnog suda u Rožajama. Ta presuda je pravosnažna. Presudom osim što je brak razveden njihova djeca su povjerena njoj na čuvanje i vaspitavanje uz obavezu oca K. M. da doprinosi za izdržavanje djece i plaća mjesečno iznos od 81,52 eura za oba djeteta i to tako što je trebao da plaća do 05-og u mjesecu za tekući mjesec njoj kao majci djece, a ona sa djecom od razvoda braka živi u Baru. K. M. je bio upoznat sa sadržinom ove presude, odnosno da ima obavezu da doprinosi izdržavanju djece tako što će njoj mjesečno davati novac na ruke i to u Baru gdje ona od razvoda braka živi sa djecom. Napominjem činjenicu da je prije nekih 7-8 mjeseci na njen zahtjev bio upućen sudu u Baru izmijenio na način što K. M. ne treba da plaća mjesečno iznos od 81,52 eura njoj na ruke kako je to bilo određeno presudom Osnovnog suda u Rožajama, već iznos od 81,52 eura treba da uplaćuje na njen žiro račun, u ostalom dijelu presuda Osnovnog suda u Rožajama je ostala neizmijenjena. M. od juna mjeseca 2022.godine pa do danas nije davao izdržavanje za njihovu djecu u iznosu od 81,52 eura niti je davao njoj na ruke novac za izdržavanje niti je uplaćivao na njen žiro račun novac za izdržavanje djece. Poznata im je činjenica da M. živi negdje u inostranstvu ali ne zna gdje jer nije u kontaktu sa njim od maja mjeseca 2022.godine. M. iako presudom Osnovnog suda u Rožajama ima pravo da ostvaruje kontakt sa djecom djecu nije vidio niti na bilo koji način ostvario kontakt sa djecom od maja 2022.godine. Na glavnom pretresu je u svemu izjavila kao u prethodnom postupku i dodala da je okrivljeni postupio po presudi Osnovnog suda u Baru K.br.278/21 i isplatio joj je kompletan dugovani iznos od 381,72 eura. Takođe je istakla da je okrivljeni radno i zdravstveno sposoban i da nije nikada imao zdravstvenih poteškoća, radi kao vozač teretnog kamiona i po tom osnovu ima solidnu zaradu i može reći da je srednjeg imovnog stanja. Kao zakonska zastupnica oštećenih nije se pridružila krivičnom gonjenju protiv okrivljenog, a postavila je imovinskopравни zahtjev u iznosu od 1.706,25 eura.

Iz presude Osnovnog suda u Rožajama P.br. 554/19 od 01.11.2019.godine je utvrđeno da je razveden brak stranaka A. K. rođene S. i M. K., koji je zaključen u Opštini Rožaje dana 16.05.2016.godine. Zajednička djeca K. A. rođena 30.11.2016.godine i K. B., rođen 27.03.2018.godine povjereni su na dalje čuvanje, vaspitavanje i izdržavanje majci A., uređen je način održavanja viđanja i kontakta oca sa djecom i utvrđena je obaveza oca M. K. da na ime svog doprinosa za izdržavanje djece plaća mjesečno iznos od 81,52€, do 5-og u mjesecu za tekući mjesec, na ruke njihovoj majci A., od 01.11.2019.godine, kao dana presuđenja, pa dok za to postoje zakonski razlozi.

Iz pravosnažne presude Osnovnog suda u Baru P.br.98/23 od 11.10.2023.godine, utvrđeno je da je tužilja A. S. K. iz B. protiv tuženog M. K. iz R., utvrđeno je da se mijenja presuda Osnovnog suda u Rožajama P.br.554/19 od 01.11.2019.godine u pogledu načina uplate iznosa za izdržavanje, pa je dužan tuženi da naznači iznos izdržavanja od 81,52 eura ne uplaćuje tužilji na ruke kako je određeno reanijom presudom, već uplatom na žiro račun kod Hipotekarne banke.

Iz službene zabilješke Uprave policije OB Bar 84/3 broj 239/23-7/1407 od 07.11.2023.godine, utvrđeno je da je dana 07.11.2023.godine oko 08,50 časova u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti pristupila S. K. A. i prijavila bivšeg supruga M. K. da isti od juna mjeseca 2022.godine ne daje doprinose za izdržavanje djece. Policijski službenik OB Bar D. L. koji je sačinio predmetnu službenu zabilješku je navedenog dana u 09,50 časova uvidom u aplikaciju "Granica" u dežurnoj službi OB Bar utvrdio da je lice K. M. JMB ..., od oca

A. i majke F., rođene H., rođen 22.03.1977.godine, u Rožajama napustio teritoriju Crne Gore dana 09.03.2023.godine u 05,27 časova na graničnom prelazu "Dračenovac" koristeći PMV marke "Wolsvagen - Touran" reg.oznaka BR BB ..., te da ulaz u državu Crnu Goru K. M. nije evidentiran.

Iz službene zabilješke Uprave policije OB Bar od 07.02.2024.godine, utvrđeno je da je dana 07.11.2023.godine oko 08,50 časova u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti pristupila S. K. A. i prijavila bivšeg supruga M. K. da isti od juna mjeseca 2022.godine ne daje doprinose za izdržavanje djece. Policijski službenik OB Bar D. M. koji je sačinio predmetnu službenu zabilješku je dana 07.02.2024.godine u 21,10 časova uvidom u aplikaciju "Granica" u dežurnoj službi OB Bar utvrdio da je lice K. M. JMB ..., od oca A. i majke F., rođene H., rođen 22.03.1977.godine, u Rožajama napustio teritoriju Crne Gore dana 09.03.2023.godine u 05,27 časova na graničnom prelazu "Dračenovac" koristeći PMV marke "Wolsvagen - Touran" reg.oznaka BR BB ..., te da ulaz u državu Crnu Goru K. M. nije evidentiran.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko - finansijske struke Z. S. od 22.02.2024.godine, utvrđeno je da ukupan dug K. M. po osnovu neisplaćene obaveze na ime izdržavanja djece A. i B. K. za period od juna 2022.godine do marta 2024.godine iznos od 1.706,25 eura.

Iz izvoda iz matičnog registra rođenih koji se vodi za Opštinu Rožaje, pod tekućim br. 16279 na ime K. M. od 27.02.2024.godine, utvrđeno je da je isti rođen 22.03.1977.godine u Rožajama, od oca A. i majke F. rođene H..

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde izdat na ime okrivljenog KE 98/24 od 18.03.2024.godine, pribavljen putem PRIS-a, utvrđeno je da je osuđivan presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 283/95 od 21.01.2008. godine zbog krivičnog djela zašla krađa iz čl. 145 st.2 na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 179/96 od 24.02.1997. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 145 st.2 na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 72/97 od 05.11.1997. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 145 st.1 Krivičnog zakonika, presudom Opštinskog suda u Beloj Crkvi K.br. 45/98 od 24.03.2000. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 166 st.1 na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, uslovno na 4 godine, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 208/04 od 21.10.2004. godine zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 152 st.2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 238/07 od 18.10.2007. godine zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 284 st.1 KZ kojom je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 800,00 eura, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 182/07 od 03.12.2007. godine zbog krivičnog djela krijumčarenje iz čl. 265 st.2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca i novčanom kaznom u iznosu od 200,00 eura, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 17/11 od 31.01.2011. godine zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl. 168 st.1 KZ kojom mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 600,00 eura, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 246/10 od 25.02.2011. godine zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 152 st.3 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, presudom Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 25/11 od 28.12.2011. godine zbog krivičnog djela omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 301 st.2 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 179/11 od 25.05.2012. godine zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 327 st.1 i čl. 403 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 69/12 od 19.12.2012. godine zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Rožajama K.br. 55/13 od 31.01.2014. godine zbog krivičnog djela utaja poreza u produženom trajanju iz čl. 264 st.1 u vezi čl. 49 i čl. 23 st.2 KZ na kaznu

zatvora u trajanju od 2 mjeseca i novčanom kaznom u iznosu od 300,00 eura, presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br. 49/14 od 26.12.2014. godine zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.2 u vezi st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.124/21 od 14.12.2021.godine zbog dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore sudskom opomenom i presudom Osnovnog suda u Baru K.br.278/21 od 31.05.2022.godine zbog dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore sudskom opomenom.

Ocjenom dokaza na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti nesumnjivo je utvrđeno da je okrivljeni K. M. izvršio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ocjenom izvedenih dokaza utvrđeno je da je okrivljeni izvršio dva krivična djela koja mu se stavljaju na teret, jer u vremenskom periodu od 05.juna 2022.godine do 05.februara 2024.godine, nije davao izdržavanje za svoju maloljetnu djecu-oštećene K. A. i B. koje je po zakonu dužan da izdržava, a koja dužnost je utvrđena na osnovu izvršne sudske odluke - pravosnažne presude Osnovnog suda u Rožajama P br. 554/19 od 01.11.2019.godine u novčanom iznosu od 81,52 eura, tako što je novčani iznos trebao da plaća mjesečno do 05.u mjesecu za tekući mjesec, na ruke A. K., zakonskoj zastupnici oštećenih, a po pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Baru P.br.98/23 od 11.10.2023.godine, uplate iznosa za izdržavanje od 81,52 eura, da vrši na žiro račun S. K. A..

Ovako utvrđeno činjenično stanje sud je nesumnjivo zaključio iz iskaza svjedoka S. K. A., zakonske zastupnice oštećenih, a koja je izjavila da je okrivljeni u navedenom vremenskom periodu nije davao izdržavanje za njihovu djecu u iznosu od 81,52 eura niti je davao njoj na ruke novac za izdržavanje niti je uplaćivao na njen žiro račun novac za izdržavanje djece, da joj je poznata činjenica da okrivljeni živi negdje u inostranstvu ali ne zna gdje jer nije u kontaktu sa njim od maja mjeseca 2022.godine. Da se okrivljeni već duži vremenski period ne nalazi u Crnoj Gori kako to navodi zakonska zastupnica oštećenih potvrđeno je i sadržajem službenih zabilješki OB Bar od 07.11.2023.godine i 07.02.2024.godine. Sud je poklonio punu vjeru iskazu zakonskog zastupnika oštećenih, cijeneći ga kao jasan i istinit, obzirom da je ista objektivno navela činjenice koje se tiču plaćanja alimentacije, bez namjere da oteža krivično pravni položaj okrivljenog, obzirom da je ista sudu prezentovala i činjenicu da je okrivljeni sva ranija dugovanja koja je imao po osnovu alimentacije izmirio i nije se pridružila krivičnom gonjenju protiv istog.

Sud je iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko - finansijske struke Z. S. od 22.02.2024.godine, utvrdio da ukupan dug K. M. po osnovu neisplaćene obaveze na ime izdržavanja djece A. i B. K. za period od juna 2022.godine do marta 2024.godine iznosi 1.706,25 eura. Sud je navedeni nalaz cijenio kao jasan, stručan i baziran na pravilima nauke i struke, na isti nije bilo primjedbi iz kog razloga mu je poklonio punu vjeru.

Svako nedavanje izdržavanja ne predstavlja obilježje krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika, već obilježje krivičnog djela predstavlja svjesno izbjegavanje davanja izdržavanja licu koje je učinilac dužan da izdržava kao i da postoje uslovi i mogućnosti za davanje izdržavanja. Po ocjeni suda nedavanje izdržavanja maloljetnoj K. A. i maloljetnom K. B. posledica je svjesnog izbjegavanja od strane okrivljenog, obzirom da se radi o osobi koja je radno sposobna, bez zdravstvenih problema, pa je isti

znajući za svoju obavezu bio dužan da ostvari dodatne napore kako bi zaradio i stvorio prihode kojima je dužan da plaća obavezu doprinosa izdržavanja za svoje malodobne djece, kako je to utvrđeno sudskom odlukom Osnovnog suda u Rožajama P.br.554/19 od 01.11.2019.godine. Okrivljeni je dužan da redovno ispunjava obavezu iz odluke suda i to je dužan da shvati kao obavezu koja se može izmjeniti ili ukinuti samo u zakonom predviđenom postupku, a dok se to ne dogodi postojeću odluku mora bezuslovno poštovati. Postupajući na način predstavljen u izreci presude optuženi je ostvario sva objektivna obilježja krivičnog djela-nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika.

Okrivljeni je krivična djela izvršio sa direktnim umišljajem jer je bio svjestan da ne daje izdržavanje za svoju maloljetnu djecu, a za to nije imao opravdane razloge.

Sud je prihvatio pravnu kvalifikaciju da je okrivljeni je izvršio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer nedavanje izdržavanja prema svakom djetetu predstavlja krivično djelo.

Odlučujući se za krivičnu sankciju prema okrivljenom sud je cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od olakšavajućih okolnosti sud je cijenio činjenicu da je okrivljeni izmirio sva dugovanja koja je u ranijem periodu imao prema oštećenima, kao i činjenicu da se zakonska zastupnica oštećenih nije pridružila krivičnom gonjenju. Sud nije kao olakšavajuću okolnost cijenio što je okrivljeni otac dvoje maloljetne djece K. A. i K. B., jer se postupak vodi zbog neispunjenja zakonskih obaveza upravo prema toj djeci. Sud je od otežavajućih okolnosti cijenio da je okrivljeni osuđivan više puta, što je utvrđeno iz izvoda iz kaznene evidencije na ime okrivljenog. Imajući u vidu olakšavajuće okolnosti, i pored ranije osuđivanosti, sud nalazi da će se i sa novčanom kaznom postići svrha kažnjavanja, zbog čega je okrivljenom primjenom čl. 45 i 46 Krivičnog Zakonika Crne Gore ublažena kazna, i izrečena novčana kazna u iznosu od po 200,00 eura za oba djeteta, nakon čega je sud primjenom čl. 48 KZCG okrivljenom izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 400,00 eura. Pored olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog koje su navedene, sud je imao u vidu i da je okrivljeni izmirio u cjelosti ranije dugovane iznose, što je potvrdila i zakonska zastupnica i da će na slobodi ostvarivati zaradu od svog zaposlenja, a čiji će dio uplaćivati na ime izdržavanja svojoj maloljetnoj djeci. Po ocjeni suda izrečena novčana kazna odgovara težini učinjenog krivičnog djela, krivici okrivljenog, i predstavlja mjeru koja je neophodna da bi se postigla svrha kažnjavanja. Sud je prilikom odmjeravanja novčane kazne imao u vidu srednje imovno stanje okrivljenog i činjenicu da je okrivljeni po zanimanju vozač teretnih kamiona i da po tom osnovu ostvaruje redovnu zaradu, kako to navodi zakonska zastupnica oštećenih, pa navedena novčana kazna imajući u vidu materijalno stanje okrivljenog neće uticati na njegovo izdržavanje.

Na osnovu čl. 221 st.4 KZ CG okrivljeni je dužan da na ime dospjelih obaveza na ime izdržavanja maloljetnih A. K. i B. K. zakonskoj zastupnici oštećenih S. K. A. isplati iznos od 1.706,25 eura koje je dužan da isplati u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na koje je obavezan pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Rožajama P.br.554/19 od 01.11.2019.godine i da ubuduće uredno daje izdržavanje.

Odluka o troškovima zasniva se na odredbi čl. 229 ZKP-a, a ista se odnosi na troškove vještačenja putem vještaka finansijske struke Z. S. u iznosu od 82,50 eura, kao i za troškove rada suda u iznosu od 50,00 eura

koji su određeni prema složenosti, trajanju postupka i imovinskim prilikama okrivljenog.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BARU

Dana 09.04.2024.godine

ZAPISNIČAR S U D I J A

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pismenog otpravka. Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

DNA: - 1 x spisi

- 1 x braniocu okrivljenog

- 1 x okrivljenom na oglasnu tablu suda

- 1 x ODT

Nakon pravosnažnosti

1 x A. S. K.